

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 223/2538

นายพรชัย มีสุนทร

โจทก์

กรมตำรวจ กับพวก

จำเลย

นายบุญชัย จันทร์สมิตมาศ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาโจทก์ ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาทคดีโจทก์จึงต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกา โจทก์ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้โจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นการคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในการตีความอุทธรณ์ของโจทก์ว่าไม่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ประกอบกับ คดีนี้เป็นคดีปกครองซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย หมายเหตุ จำเลยทั้งสามยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน แก่โจทก์จำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 82) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นสาระแก่คดีหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นสาระแก้คดีหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับ
ฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>